

1500361-40.2021.8.26.0637

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Anexo do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido." (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). A multa a que se refere o artigo 29 será apreciada no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Anexo do Juizado Especial Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital:

1500361-40.2021.8.26.0637

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

HIAGO SOUZA DOS REIS

Aos 10 de novembro de 2022, às 10:30h, na sala de audiência virtual do Anexo do Juizado Especial Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, realizada neste formato conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura no Provimento CSM nº 2.651/2022 e pelos Comunicados CG nº 284/2020 e CG nº 208/2022, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça LUCILA AKEMI NAKAGAWA, do(a) Dr(a). Defensor LÍGIA REGINA GIGLIO CAMPOS - OAB/SP 231624. Ausente o réu, que não foi localizado para intimação no endereço dos autos, conforme certidão de fls. 155, apesar de citado no endereço informado nos autos (fls. 120). Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dada a palavra ao(à) Defensor(a), que assim se manifestou: "MM. Juiz(a), a Defesa do réu provará sua inocência no transcorrer do processo". Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferido a seguinte decisão: "Tendo sido constatada a ausência do(a) réu que não foi encontrado para intimação no endereço informado nos autos (o mesmo em que foi citado), não comunicando seu novo endereço ao Juízo, com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal, decreto sua REVELIA. No mais, por haver indícios de autoria e prova da materialidade, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público e passo à instrução do feito". Na sequência, foi(ram) ouvida(s) 01 testemunha(s) do rol acusatório (PM RENATO), mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Pela Promotora foi dito que desistia da oitiva da testemunha/A RAFAEL DE LIMA CARVALHO, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinada a realização dos debates, tendo sido dada a palavra

ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que assim se manifestou: "HIAGO SOUZA DOS REIS foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06, isto porque no dia 20 de março de 2021, por volta das 14h09min, na Rua Professor SUD Medici, 100, Jardim Bela Vista, nestacidade e comarca de Tupã, transportava e trazia consigo, para consumo próprio, um cigarro de maconha, totalizando peso bruto de 5,21 gramas elíquido de 0,20 grama (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 04, laudo de constatação provisória de fls. 09/11 e exame químico-toxicológico de fls. 25/28), sem autorização e em desacordo com determinação legal. Eis a síntese do necessário. A ação penal merece ser julgada PROCEDENTE. A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, auto de exibição e apreensão de fl. 04, , laudos periciais de fls. 09/11 e 25/28, bem como pela prova oral colhida nos autos. A autoria também é certa e recai de forma tranquila na pessoa do acusado. O réu foi devidamente citado, mas alterou endereço sem a devida comunicação ao Juízo, de forma que foi decretada a revelia. O Policial Militar Renato Rantichieri Barbosa declarou que no dia dos fatos realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu na condução do veículo em atitude picape, de cor branca, razão pela qual ante a atitude suspeita, motivou-se sua abordagem. Durante revista no veículo, localizaram no assoalho do carro, do lado do motorista, um cigarro de maconha. Naquela oportunidade, o réu confirmou que a droga se destinava ao seu consumo. Com efeito, é inconteste a subsunção da conduta do acusado ao tipo legal do artigo 28, "caput" da Lei 11.343/06. Os depoimentos do Policial Militar e da testemunha de acusação são claros e verossímeis no sentido de ter sido apreendido um cigarro de maconha em poder do réu, em circunstâncias que indicam que a referida droga se destinava ao consumo pessoal dele. Ademais, a localização da droga se deu em meio à abordagem policial se coaduna com o contexto da prova produzida, bem assim o que ordinariamente se verifica em casos semelhantes de apreensão de entorpecentes. Nessa medida vale citar a jurisprudência: "Para a tipificação do delito, basta que o agente tenha sido surpreendido, tendo consigo substância entorpecente, ainda que em quantidade ínfima, pois, cuidando-se de crime de perigo, sua configuração está vinculada à propriedade da droga, ao risco social e à saúde pública, e não à comprovação da lesividade da conduta ou à quantidade apreendida" (TJSP, Ap. 263.353-3/0, 1º Câ., j. 21-12-1998, rel. Dês. Raul Motta, RT 765/584) Desta forma, demonstrada e provada a autoria e a materialidade delineadas na exordial é de rigor a condenação do acusado. A sanção imposta ao réu, considerando as circunstâncias do caso concreto e os antecedentes, merece ser a advertência (art. 28, I, Lei 11.343/06). Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, requer seja julgada procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, nos termos acima expostos". Dada a palavra à Defesa, se manifestou reiterando o pedido do Ministério Público, pugnando pela advertência. Após, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Dispensado o relatório em virtude de disposição expressa da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04), pelo exame químico-toxicológico (fls. 09/11 e 25/28) e pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria. O depoimento do agente público, em Juízo, corroborado pela apreensão da droga em seu poder, são suficientes para comprovação de forma segura e robusta a autoria delitiva do réu. Os elementos colhidos em solo policial corroboram as provas produzidas, reforçando-as. A autoria também é inconteste, não obstante em juízo o réu tenha se tornado revel, na fase policial confirmou ser o proprietário da droga que serviria a seu uso (fls. 06). Em juízo, a testemunha de acusação confirmou a confissão extrajudicial do réu. Aliás, nada há nos autos a demonstrar tendência odiosa em incriminar falsamente o réu. Assim, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006, dadas as circunstâncias em que os fatos estão envoltos, o depoimento dos policiais e sua harmonia com os elementos colhidos em solo policial, bem como a pequena quantidade de droga que o réu trazia consigo, o que indica o consumo próprio, não há dúvidas de que o acusado trazia consigo para consumo pessoal a droga apreendida. Ademais, não há se falar em eventual absolvição em nome do abstrato princípio da insignificância ou mesmo de

ocorrência da “abolitio criminis”, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT 676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306), mesmo porque “não se pode, a pretexto de adequar a lei à realidade social nova, relega-la a segundo plano, posto o que se quer é que o juiz, ao aplicar a lei à espécie, considere o fim social a que se destina a norma e as exigências do bem comum. Pretender-se a não aplicação da lei, pura e simplesmente, sob a desculpa de que não se compatibiliza com a nova realidade social seria rematado absurdo, pois, em tal situação, cabe ao juiz temperar o rigor da lei, na medida do possível, sem distorcê-la, sem desnaturá-la, lançando mão do instrumental jurídico de que dispõe, para alcançar o fim colimado” (RT 569/348), não dando azo, nem mesmo, a se falar em estado de necessidade em razão de eventual dependência à época (JTACrimSP 34/388). No mais, não há porque se declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que tendo em vista que o dispositivo não perdeu sua eficácia e seu vigor, continuando sendo considerado como crime, tendo apenas sanções alternativas. Confira-se: “APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de droga para consumo - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido.” (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). A multa a que se refere o artigo 29 será apreciada no caso de eventual descumprimento da pena. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação é de rigor. Passo à dosimetria da pena. Considerando a circunstâncias do caso, aplico a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas. Isso visando à prevenção e ressocialização do acusado, porquanto entendo que a pena aplicada cumpre as referidas finalidades. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o(a) réu(é) HIAGO SOUZA DOS REIS, qualificado(a) nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2) Promovam-se as anotações de estilo; 3) Expeçam-se as comunicações necessárias (IIRGD) e certidão de honorários ao defensor dativo. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. As partes requereram a renúncia do prazo recursal. Pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: “Homologo a renúncia do prazo recursal, tendo em vista trânsito em julgado ter ocorrido nesta data. Expeça-se edital de intimação para advertência do réu dos efeitos nocivos da droga. Decorrido o prazo do edital, tornem conclusos para extinção da pena. Nos termos do artigos 524-B e 525, ambos das NSCGJ, determino a destruição do(s) entorpecente(s) apreendido(s) nestes autos, bem como de sua(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova, além de eventual(is) recipiente(s) que porventura o(s) tenha acondicionado(s). Oficie-se à d. Autoridade Policial para as providências necessárias, servindo o presente, por cópia, como ofício.”. Nada mais. Eu, Diego Vicentim Januário, digitei, restando a ata assinada digitalmente pelo MM. Juiz de Direito, conforme tarja ao lado direito, na vertical, sendo que as assinaturas das demais partes foram dispensadas, em razão do formato de audiência virtual.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006